



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 ביולי 2023

1646

כ"א בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר (תיקון מס' 11).

התשפ"ג-2023 1194

הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר (תיקון מס' 11), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר), התשס"ה-2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בריש, אחרי "כ"ח באב התשפ"ג (15 באוגוסט 2023)" יבוא "להלן – תקופת הוראת השעה" ואחרי "התשמ"ו-1986" יבוא "להלן – חוק שירות ביטחון".
2. הוספת סעיף 2 אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:

דבריו הסבר

היה נכון שמשמית הכליאה של האסירים הביטחוניים תבוצע "מקצה לקצה" על ידי סוהרי קבע. בהתאם לכך המליץ הצוות על הארכת הוראת השעה לתקופה מוגבלת שבמהלכה תתקיים עבודת מטה שתאפשר את הוצאתם ההדרגתית של חיילי החובה משירות בשב"ס והחלפתם בסוהרי קבע.

המלצות הצוות הובאו לפני שר הביטחון ולפני השר לביטחון לאומי, והם החליטו כי יש מקום להאריך את הוראת השעה בחצי שנה בלבד, עד יום כ"ח באב התשפ"ג (15 באוגוסט 2023). כמו כן החליטו השרים שבמהלך תקופת הארכה זו תבוצע במשרד לביטחון לאומי עבודת מטה להקצאת תקני סוהרי קבע במקום תקני חיילי החובה.

ביום י"ד בשבט התשפ"ג (5 בפברואר 2023) אימצה הממשלה, בהחלטת הממשלה מס' 103, את עמדת השרים האמורה, ובהמשך לכך אושרה בכנסת, ביום ל' בשבט התשפ"ג (21 בפברואר 2023), הארכת הוראת השעה המאפשרת את הצבת החיילים בשב"ס עד יום כ"ח באב התשפ"ג (15 באוגוסט 2023) (ראו חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 10), התשפ"ג-2023 (ס"ח התשפ"ג, עמ' 58)), וכמו כן ניתן אישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כנדרש לפי סעיף 24ב(ג) לחוק שירות ביטחון, לכך שעד למועד האמור יעמוד מספר החיילים המוצבים בשב"ס על 760 חיילים.

בהמשך לאמור, סוכם בין המשרד לביטחון לאומי ושב"ס לבין משרד האוצר, על הקצאת תקני סוהרי קבע חף כלל תקני חיילי החובה. ואולם מאחר שתקציב המדינה אושר רק בסוף חודש מאי 2023, ולאחר שהתקיים שיח בנושא בין גורמי המקצוע בשב"ס ובצה"ל, התברר כי סיום הוראת השעה והפסקת שירותם של חיילי החובה בשב"ס במועד הנוכחי לעיל עלול לגרום למחסור ניכר בכוח אדם בשב"ס באופן שעלול לפגוע בתפקודם התקין של בתי הסוהר. לפיכך, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע הוראה שתאפשר את המשך הצבתם בשב"ס של החיילים שהוצבו כאמור בתקופת תוקפה של הוראת השעה, גם לאחר תום אותה תקופה. זאת, כדי לאפשר את המשך ההיערכות כאמור.

סעיף 224 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן – חוק שירות ביטחון), מסדיר את האפשרות להצבת חיילי חובה ביחידות ביטחוניות של שירות בתי הסוהר בתפקידי אבטחה וליווי אסירים ביטחוניים וכן בתפקידים של שירותי מינהלה הנוגעים לארגון כוח אדם וטיפול בפרט, הניתנים רק ליוצא צבא שהוצב לשרת בשירות בתי הסוהר (להלן – שב"ס).

סעיף זה נוסף לחוק שירות ביטחון בשנת 2005, כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, בעקבות סיכום בין משרד הביטחון וצבא ההגנה לישראל לבין המשרד לביטחון לאומי ושב"ס, ולפיו הועברה האחריות למכלול הטיפול באסירים הביטחוניים מידי צבא ההגנה לישראל לידי שב"ס (ראו חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר), התשס"ה-2005 (להלן – הוראת השעה)).

סוגיית הצבת החיילים בשב"ס נבחנה לאורך השנים כמה פעמים על ידי ועדות בין-משרדיות שהוקמו לצורך כך, ובהתאם להמלצות שהתקבלו הוארכו מזמן לזמן הוראות השעה המאפשרות את הצבתם כאמור.

נוסף על כך, גם היקף החיילים שיוצבו ביחידות אלה נבחן לאורך השנים והממשלה החליטה על הפחתת ההדרגתית (ראו החלטת ממשלה מס' 1253 בדבר שירות חיילים בשירות חובה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר מיום א' באדר ב' התשע"ו (11 במרס 2016)). כיום עומד מספר החיילים המוצבים ביחידות אלה על 760 חיילים.

במהלך חודש אוגוסט 2022, הוקם בהנחיית שר הביטחון והשר לביטחון לאומי צוות בין-משרדי לבחינת המשך הצבת חיילים בשירות חובה בשב"ס. זאת, בין השאר, על רקע הפרסומים בתקשורת על התנהלות חמורה ואירועים קשים, ובכלל זה תקיפת על רקע מיני, שהתרחשו לכאורה בבית הסוהר "גלוב" נגד סוהרות ששירתו שם במסגרת שירות חובה. הצוות הבין-משרדי האמור סיים את עבודתו והגיש את מסקנותיו לשרים הממנים ביום ד' בכסלו התשפ"ג (8 בדצמבר 2022). בהמלצותיו קבע הצוות כי בעולם נטול מגבלות משאבים ומגבלות תקציב

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 138; התשפ"ג, עמ' 58.

הוראות סעיף 24 לחוק שירות ביטחון, כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה, יוסיפו לחול, אף לאחר תום תקופת הוראת השעה, על יוצא צבא שהוצב בשירות בתי הסוהר בתקופה האמורה, וזאת עד תום תקופת השירות שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון או עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024), לפי המוקדם משניהם.

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצבים בשב"ס לפני מועד הפקיעה, ולא יהיה אפשר להציב מכוחה, לאחר מועד הפקיעה, חיילים חדשים בשב"ס. במהלך תקופה זו, כלומר ממועד הפקיעה עד סוף דצמבר 2024, תימשך היערכות המשרד לביטחון לאומי ושב"ס להמרת תקני חיילי החובה בתקני סוהרי קבע.

ההוראות שימשיכו לחול על החיילים שהיו מוצבים בשב"ס לפני מועד הפקיעה, מכוח סעיף 2 להצעת חוק זו, כוללות בין השאר כללים בנוגע לתפקידים שבהם ניתן לשבצם, והוראות שעניינן תחולת החוקים הנוגעים לחיילים משוחררים וחוקי השיקום – בעניין זה לחיילים המוצבים בשב"ס יש מעמד זהה לחיילי החובה בצבא ההגנה לישראל. כמו כן, תחול לעניין אותם חיילים הדרישה כי הצבתם בשב"ס תיעשה בהסכמתם, ובכלל זה האפשרות לבקש, במהלך השירות, לשוב לשורות הצבא.

לשם כך, מוצע להוסיף להוראת השעה את סעיף 2 כנוסחו המוצע, ולפיו על חיילי החובה שהוצבו בשב"ס בתקופת תוקפה של הוראת השעה (קרי, עד יום כ"ח באב התשפ"ג (15 באוגוסט 2023) (להלן – מועד הפקיעה)), ימשיכו לחול הוראות סעיף 24 לחוק שירות ביטחון גם לאחר אותו מועד, ועד למועד המוקדם מבין שני המועדים הנקובים בסעיף 2 כנוסחו המוצע. בהתאם להוראה זו, יוכלו החיילים שהוצבו בשב"ס במהלך תקופת הוראת השעה להמשיך בשירותם שם עד תום תקופת השירות שבה הם חייבים לפי החוק (32 חודשים לגברים ו־24 חודשים לנשים) או עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024), לפי המוקדם.

למען הסר ספק, יובהר כי ההוראה המוצעת נועדה רק לאפשר את המשך הצבתם של חיילי חובה שכבר היו

